

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1495/2531	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	บริษัท ห้าง เซ็น ทรีดีพาทเมนต์สโตร์ จำกัด	
	นาง อุไรวรรณ ร่มรื่น	จำเลย
ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4)		

จำเลยเป็นลูกจ้างของบริษัทโจทก์ร่วมตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลแผนกห้องแพทย์ ได้ทำปลอมใบสั่งซื้อยา สั่งยาบางรายการเป็นจำนวนมากเกินความจำเป็นของโจทก์ร่วม การสั่งซื้อยาดังกล่าวเป็นการกระทำในการดำเนินกิจการของโจทก์ร่วมและโจทก์ร่วมต้องเสียเงินค่ายาไปโดยมิใช่เป็นความประสงค์ของโจทก์ร่วม โจทก์ร่วมจึงเป็นผู้เสียหาย

โจทก์ฟ้องว่า ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264, 268, 335, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 11ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514ข้อ 2 ริบของกลางและให้จำเลยคืนหรือใช้ราคายาเป็นเงิน200,910.50 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นอนุญาตให้บริษัทห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด ผู้เสียหายเข้าเป็นโจทก์ร่วม

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 ฐานปลอมเอกสารรวม 38 กระทั่ง และผิดมาตรา 268 ฐานใช้เอกสารปลอมรวม 38 กระทั่ง ลงโทษฐานใช้เอกสารปลอมจำคุกกระทั่งละ 2 ปี รวม 76 ปี คำให้การชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณาของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีอยู่บ้างอันเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ 1 ใน 3 ตามมาตรา 781 คงจำคุก 50 ปี 8 เดือน แต่ให้ลงโทษจำคุก 10 ปี ตามมาตรา 91 ระเบียบสั่งซื้อขายของกลาง ส่วนที่โจทก์ขอให้จำเลยคืนหรือไ้ราคายานั้น เมื่อศาลพิพากษายกฟ้องข้อหาหลักทรัพย์นายจ้างแล้วจึงไม่สั่งให้จำเลยคืนหรือไ้ราคายา ข้อหาอื่นให้ยกเสีย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาโดยผู้พิพากษาผู้พิจารณาคดีในศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จึงฟังได้ว่า จำเลยไม่ได้รับมอบหมายจากแพทย์หญิงนิให้ลงชื่อแทนในใบสั่งซื้อขาย 38 ฉบับที่โจทก์ฟ้องการที่จำเลยลงลายมือชื่อแพทย์หญิงนิในใบสั่งซื้อขายดังกล่าวจึงเป็นการกระทำโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่แพทย์หญิงนิและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน จำเลยกระทำความผิดฐานปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมแล้ว ปัญหาต่อไปที่จำเลยฎีกาว่าโจทก์ร่วมไม่ได้เป็นผู้เสียหายเพราะโจทก์ร่วมได้รับยาตามใบสั่งซื้อที่จำเลยทำขึ้น นั้น เห็นว่า แม้นางมุกดา จิราธิวัฒน์ พยานโจทก์และโจทก์ร่วมจะเบิกความว่ายาที่สั่งซื้อตามใบสั่งซื้อ 38 ฉบับนั้น จำเลย

เป็นผู้รับไว้และโจทก์ร่วมได้จ่ายเงินให้แก่บริษัทที่ส่งยามาให้เรียบร้อยแล้วก็ตาม แต่ได้ความจากคำเบิกความของแพทย์หญิงนินีวैया 2 รายการ คือ ยาเพนบริตินและยาเพนทริซื่อที่จำเลยสั่งซื้อนั้น ห้องแพทย์ไม่ได้สั่งซื้อมาเป็นเวลาปีเศษแล้ว เพราะทางห้องแพทย์หันมาใช้ยาของไทยและจำนวนยาที่จำเลยสั่งซื้อมีจำนวนมาก ซึ่งถ้าแพทย์หญิงนินีสั่งซื้อจะไม่สั่งซื้อมากถึงจำนวนเท่านี้ เห็นว่า การสั่งซื้อยาของจำเลยดังกล่าวเป็นการกระทำในการดำเนินกิจการของโจทก์ร่วม และโจทก์ร่วมต้องเสียเงินค่ายาไปโดยที่มิได้เป็นความประสงค์ของโจทก์ร่วม การกระทำของจำเลยย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ร่วม โจทก์ร่วมจึงเป็นผู้เสียหายและมีอำนาจเข้าเป็นโจทก์ร่วมฟ้องจำเลยในคดีนี้ได้"

พิพากษายืน

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ